

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4796/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ณรงค์ ปั่นศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 268

จำเลยปลอมและใช้แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีปลอม และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม แม้เอกสารปลอมทั้งสองรายการเป็นเอกสารราชการต่างประเภทกัน แต่จำเลยก็ได้ติดไว้ที่รถยนต์คันเดียวกันและใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเพื่อให้เจ้าพนักงานเห็นว่ารถยนต์ที่จำเลยขับได้จดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้อง เพื่อจำเลยจะได้ใช้รถยนต์โดยชอบ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว จึงต้องลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารราชการปลอมทั้งสองชนิดเป็นกรรมเดียว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 91, 33 และขอให้สั่งริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธในข้อหาปลอมเอกสารราชการ แต่ให้การรับสารภาพในข้อหาใช้เอกสารราชการปลอม

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อหาทำเอกสารราชการปลอมตามฟ้องข้อ ก.และข้อ ค. พยานโจทก์ไม่อาจรับฟังลงโทษจำเลยได้ สำหรับข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมตามฟ้องข้อ ข. และข้อ ง. พยานหลักที่โจทก์นำสืบทั้งจำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ต้นตลอดมา ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดพิพาทกว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 265 ลงโทษจำคุก 3 ปี คำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ของกลางรับ คำขออื่นให้ยก

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยกระทำความผิดฐานใช้แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีปลอมและใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข 1ท-9850 กรุงเทพมหานคร ปลอมตามฟ้องปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือสองกรรมต่างกัน โจทก์ฎีกาว่า จำเลยใช้แผ่นป้ายวงกลมแสดงรายการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีปลอมและใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมเป็นเอกสารราชการปลอมต่างชนิดกันและมีความประสงค์แตกต่างกัน การใช้แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีเป็นการใช้เพื่อประสงค์ให้บุคคลอื่นที่พบเห็นเข้าใจว่า จำเลยได้เสียภาษีประจำปีรถยนต์คันนั้นแล้ว ส่วนการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมเป็นการใช้เพื่อประสงค์ให้บุคคลอื่นที่พบเห็นเข้าใจว่าจำเลยได้ขออนุญาตใช้รถยนต์คันนั้นโดยชอบแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดสองกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองกระทำความผิด ศาลฎีกาเห็นว่าแม้แผ่นป้ายวงกลมแสดงรายการเสียภาษี

รถยนต์ประจำปีปลอมและแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมจะเป็นเอกสารราชการต่างประเภทกัน แต่จำเลยก็ได้ติดไว้ที่รถยนต์คันเดียวกันและใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเพื่อให้เจ้าพนักงานเห็นว่ารถยนต์ที่จำเลยขับได้จดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้องเพื่อจำเลยจะได้ใช้รถยนต์โดยชอบการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว หาใช้สองกรรมต่างกัณดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารราชการปลอมทั้งสองชนิดเป็นกรรมเดียวมานั้นชอบแล้ว... เห็นสมควรรอกการลงโทษให้แก่จำเลยเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยได้ประพฤติกลับตัวเป็นพลเมืองดีและศึกษาเล่าเรียนต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี.

(เสียง ตีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ